18 septembre 2026

Séances 5 et 8 : évals (connaissance / compétence)

Rappel vocabulaire :

Summa divisio
Personne morale
Personne physique
Personne de droit public (ou personne publique) : morale publique
Personne de droit privée (ou personne privée) : physique ou morale privée

Doc 1 :
Auteur - Juriste du droit romain (début IIIe). Texte extrait du digeste de Justinien. Origine de la Summa divisio.
Les romains distinguent plusieurs droits : privé, public, romain, commun (en lien avec les étrangers), fondé sur la nature.
La Summa divisio existait déjà.
Def d'Ulpien : « Le droit public est celui qui regarde l'état de la chose romaine, et le droit privé celui qui regarde l'utilité des particuliers »

Doc 2 :
Auteur - Kelsen
Il définit droit privé (sujets égaux, rapports de droit) et droit public (sujets sup et inf, rapports de domination). La supériorité de la valeur de l'État est une fiction jusk. Cela a pour conséquence que les sujets de droit public sont supérieur au droit privé. Il y a une prérogative de droit public, qui donne une supériorité.
Il y a une notion de disproportion des droits.
Les décisions prises par le législateur (droit public) ne sont pas consenties par les particuliers, alors que dans le droit privé ils sont parties prenante. L'objectif poursuivi n'est pas exactement le même. Le droit public suit le principe d'intérêt général alors que le DT privé voit l'intérêt individuel.
Il prends l'exemple de l'URSS en expliquant que là-bas le DT privé devient public. Ainsi, la summa divisio n'est une fiction jusk qui peut variée.

Doc 3 :
La distinction entre DT privé et DT public cest une construction historique qui a émergé au MA. La pensée des Lumières augmente cette summa divisio en séparant roi et Etat. Le droit administratif vit son essor sous NI.
Arrêt du tribunal des conflits du 8/2/1873 (arrêt Blanco)
On indique : Tribunal des conflits, 8 février 1873, arrêt Blanco
L'arrêt dit que lorsqu'il y a une personne publique, c'est forcément du DT public.

Doc 4 & 5 :
Citation de Jean Carbonnier : « Tout le droit se divise en parties : droit public et droit privé »
La distinction est matérielle : le dt public sert un objectif d'intérêt général et le dt privé les rapports entre particuliers. Summa divisio structure l'ensemble du dt.

Exos :

Privé	Public
Commercial	Propriété publique
Travail	Pénal (mixte)
Societe	Santé (mixte)
Personnes	Transport (mixte)
International privé	Environnement (mixte)
Obligations	Sécu (mixte)
	International publique

Bilan :

	prive	public
def	Ensemble de regles jusk qui régissent les rapports entre des personnes privées, qu'il s'agisse de persp ou persm	ensemble des regles jusk qui régissent l'organisation, le fonctionnement des personnes publiques avec les administrés ou des autres personnes morales de droit privé
finalité	satisfaction des intérêts privés	satisfaction de l'intérêt général
juge compétent	juge judiciaire	Judée administratif
distinction des regles jusk applicables	-	personne morale d'E droit public sont soumise à des règles particulières du fait dun statut particulier
relativite d'E la summa divisio	division dans la théorie, qui peut être plus souple en pratique mixité de certaines matières juridiques Publicisarion du dt privé / privatisation du dt public	

Méthodologie :

La pb doit bien mettre en évidence une tension.
Le plan doit être en 2-2 OBLIGATOIREMENT
LE PLAN DOIT ÊTRE APPARENT

Les titres doivent être court, précis et juridique
Eviter les verbes conjugués et la ponctuation dans les titres
Mettre des adjectifs aux notions.
En théorie le IA et le IIB doivent être l'essence même. Le IIB doit conclure sans conclure.
PAS DE CONCLUSION

Intro :
- Accroche + contexte
- Def
- (Impératifs contradictoires éventuellement) [en gros c'est la contradiction]
- Pb
- Plan (BIEN MARQUER I ET II DANS L'ANNONCE)

Plan :
I- …
Chapeau : … (A), … (B)
A- …
B- …
Transition
II- …
Chapeau : … (A), … (B)
A- …
B- …

25 septembre

Thème 2 : L'Etat

Les éléments constitutifs de l'Etat :
Etat est dite de la persjus : cest une persm d'E droit public. Un Etat est constitué de :
- Une population

En France : Etat = Nation
Population = ensemble des personnes vivant sur un territoire d'un Etat, qu'elles soient ou non ressortissantes de celui-ci.
Nation = communauté humaine qui partage certains éléments communs et qui se considère comme formant une communauté politique
- Un territoire

Il comprend traditionnellement : le territoire terrestre, les espaces maritimes et l'espace aérien.
- Le pouvoir souverain

⇒ Interne : autorité sur les personnes et institutions sur le territoire.
⇒ Externe : Etat indépendant des autres

Etat = personnalité juridique :
Permet à l'etat de :
- Posséder un patrimoine
- Conclure des contrats
- Être partie à un procès m'engager sa responsabilité

- Survivre au changement de gouvernement

Population : ensemble des personnes présente sur un territoire
Nation : droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (Assemblée générale dès NU le 14 décembre 1960).

Les formes d'État :
A- Etat unitaire
Etat unitaire : Etat dans lequel il n'existe qu'un seul centre de pouvoir politique souverain et un seul ordre constitutionnel
Un Etat fortement centralisé peut entraîner :
- Un éloignement des decisions par rapport aux réalités locales
- Une concentration importante du pouvoir
- Une lourdeur administrative

⇒ creation de la décentralisation et de la déconcentration
Déconcentration : consiste à confier des pouvoirs de décision à des représentants locaux de l'État
Représentant qui agissent au nom de l'Etat, restent soumis à l'autorité de l'etat et ne disposent pas d'une personnalité juridique distincte de l'etat (ex : Préfet)
Décentralisation : transfert de compétences de l'État à des persm distinctes de l'État, notamment les collectivité territoriales
Établissement publics = décentralisation fonctionnelle
Ces collectivités disposent :
- D'une persjus
- D'un patrimoine
- De compétence propres
- D'organes élus

S'administre de façon autonome, mais elles sont soumises à la tutelle de l'Etat, sous la forme d'un contrôle a posteriori (contrôle de légalité).

Forme d'État où la décentralisation est poussée = Etat régional
= C'est un État unitaire, mais dans lequel certaines régions bénéficient d'une autonomie politique et normative importante, garanties par la constitution.

Toutefois, les régions ne disposent pas de la souveraineté propre d'un État fédéré.
On parle bien d'un seul État : une souveraineté, une persjus, une constitution nationale
Mais forte autonomie régionale qui disposent de compétences propres (parfois pouvoir législatif, autonomie financière, etc.)
Pourquoi cree un État regional ? Permet de répondre à des spécificités de territoire ou de spécificités historiques, linguistiques, culturelles, etc.

Exercice 1 : La France doit-elle devenir un État régional ?
⇒ plus d'autonomie = moins de velléités indépendantistes
⇒ statuts singuliers déjà existants (Nv-Caledonie, Wallis-et-Futuna, Corse)
⇒ permet de reconnaître les particularités territoriales (langues, drapeaux, cultures) donc respect de l'art. 75-1 de la Constitution

Exemple de l'Espagne :

Communautés historiques : Fatalogne, Pays Basque, Galice
Communautés autonomes
⇒ Constitution sépare les compétences de l'État, celles de communautés
⇒ Suite d'E Referundum locaux : Pays Basque (2004)

Différence avec un État fédéral :

1. Un seul Etat pour letat regional, alors que l'état fédéral est composé de plusieurs états fédérés
2. Les communautes autonomes ne sont pas souveraines. Elles disposent d'une autonomie politique mais pas de souveraineté
3. Elles ne disposent pas d'une constitution propre. Leur norme fondamentale est le statut d'autonomie, qui est approuvé comme loi organique
4. Leur autonomie découle de la Constitution. Elle ne résulte pas d'une souveraineté originaire des territoires
5. L'État conserve certaines compétences essentielles. Notamment la défense, les relations internationales, la nationalité, certains domaines de la justice…

Dévolution : désigne le processus par lequel un Etat central transfert certaines compétences a des entités territoriales, qui disposent alors d'une autonomie politique et d'institutions propres.
Nest pas un Etat fédéral car l'É principe de souveraineté du Parlement britannique demeure et les territoires dévolus ne disposent pas d'une souveraineté propre.
Nest pas une décentralisation car :

- Decentralisaiton : letat transfert des compétences administratives a des collectivités territoriales
- Dévolution : letat transfert des compétences politiques et parfois des competence législatives

2- Letat fédéral
Etat fédéral : Etat composé de plusieurs états fédérés qui disposent d'une autonomie constitutionnellement garantie.
= deux niveaux d'organisation politique
= principe de superposition

Historiquement : résulte d'une agrégation d'états indépendant
Principe d'autonomie : États fédérés disposent d'une autonomie dans les domaines qui leurs sont attribués. Ils peuvent notamment disposer :

- D'un pouvoir législatif
- D'un pouvoir exécutif
- Pouvoir juridictionnelle
- D'une constitution propre

Mais il ne disposent pas de la souveraineté internationale de L'etat fédéral
Principe de participation : les États fédérés participent au fonctionnement et à la formation de la volonté de L'Etat fédéral.

Principe de répartition des compétences par la constitution : peut concerner par exemple : la défense, la monnaie, la politique étrangère, l'éducation, la police, la santé

Confederation = une association d'états souverains creee par un traité international afin d'organiser l'exercice en commun de certaines compétences
Repose sur une logique de cooperation entre Etats et pas sur la creation d'un État souverain.
Nest pas necessairement un nouvel Etat
Les Etats membres conservent leur souveraineté, et chaque membre conserve sa souveraineté à l'international
On trouve des exemples historiques principalement

Sujet : Etat unitaire et états fédérés

Quelle sont les différences entre Etat unitaire et Etat fédéral, et quelles limites à ces catégories ?

I- Un État, des États, deux catégories

A- L'État unitaire, une constitution, un état

B- L'État fédéral et les états fédérés : des constitutions

II- Des formes plus mixtes, limites de la catégorisation

A- Etat Régional

B- Dévolution

Correction pb : Dans quelle mesure la distinction entre l'État unitaire et l'État fédéral repose-t-elle sur des modalites différentes d'organisation et d'exercice du pouvoir étatique malgré des fondements communs ?

I- Des fondements communes de l'organisation etatique

A- Lûiversalite des éléments constitutifs de letat

B-´Lamengamerntn territorial du pouvoir etatique

II- Drs modalites distinctes d'aménagements du pouvoir etatique

A- Une répartition des compétences etatiques entre les différents niveaux de pouvoir

B- La garantie Constitutionnelle de l'autonomie des entités territoriales

02 octobre

Thème 3 : Constitution et garantie juridictionnelle

La pyramide des normes :
À retenir :

- La Constitution est considérée comme la norme qui est au sommet de la hiérarchie des normes nationales
- La Constitution peut entrer en concurrence avec des règles internationales. Les instances européennes font ainsi primer les règles européennes sur les règles internes des États membres.

Document 1 : ark 15 DDHC
La Constitution est un instrument de limitation du pouvoir
La Constitution joue un role fondamentale dans la mise en œuvre de l'État de droit : elle encadre et limite l'exercice du pouvoir politique
Etat de droit : l'État de droit est un système dans lequel l'ensemble des pouvoirs publics est soumis au respect du droit et des normes juridiques qui leur sont supérieures, sous le contrôle des juges indépendants.

Double fonction de la Constitution :
- Organiser et limiter le pouvoir politique
- Garantir les droits et libertés fondamentales

Elle prime sur tout

Document 2 : Kelsen « La garantie juridictionnelle de la Constitution »
Idées importantes du document sur la notion de Constitution :
- Fonde l'ordre jusk d'un Etat
- Organise la production de la loi ⇒ Norme permettant la création des normes ⇒ Constitution au sens strict
- Doit être plus difficile à modifier que la loi ⇒ Distinction entre rigide et souple
- Fixe non seulement des procédure mais aussi des limites au contenu des lois
- Un règle de droit peut être inconstitutionnelle de deux manières ⇒ inconstitutionnalité procédurale ou inconstitutionnalité substantielle (ou de fond)

La notion de Constitution
1- La Constitution au sens matériel
= ensemble de regles qui portent sur l'organisation et le fonctionnement de l'État er des pouvoirs publics, ainsi que sur la garantie des droits et libertés fondamentaux
Mémo = Constitution matérielle = « De quoi parle la règle ? » = règle constitutionnelle par son contenu
2- La Constitution au sens formel
= ensemble des règles adoptées ou révisées selon une procédure particulière et auxquelles est reconnue une valeur supérieure aux autres normes juridiques. Ces règles sont protégées par une procédure de révision spécifique.
Constitution formelle = « Comment la règle a-t-elle été adoptée et qu'elle est sa valeur ? » = Règle Constitutionnelle par sa forme ou valeur

La classification des Constitutions
1- Constitutions écrites et constitutions coutumières
Une constitution écrite est une constitution dont les regles sont principalement regroupées dans un ou plusieurs textes écrits.

Avantages :

- Identifier plus facilement les règles fondamentales de l'État
- Donner une plus grande stabilité aux institutions
- Limiter le pouvoir des gouvernants en fixant précisément leurs compétences

Une Constitution coutumière repose sur des règles issues de pratiques, de traditions et de coutumes constitutionnelles, plutôt que sur un texte constitutionnel unique.
Coutume ⇒ présence d'un usage sur un long temps sans actes contraires et que cet usage définisse une règle de droit

Document 4 : James Bryce « Constitutions souples et constitutions rigides »
Idées principales du documents :

- L'auteur critique la distinction précédente car les deux peuvent s'entremêler
- Ajoute une distinction entre souple et rigide

2- Constitution souple et constitutions rigides
Ine constitution est rigide lorrsquelke ne peut être révisée que selon une procédure plus difficile que celle applicable aux lois ordinaire
⇒ La constitution française est rigide :

- Article 89 de la Cinstitution
- Procédure spécifique de revision
- Intervention des assemblées et, selon l'É cas, du peuple ou du Congres

La rigidité permet de protéger la Cinstitution, car une majorité parlementaire ne peut pas modifier librement les regles constitutionnelles

Une Constitutioj est souple lorsqu'elle peut être modifiée selon une procédure identique ou proche de celle utilisée pour adopter une loi ordinaire
⇒ La disntcition entre loi constitutionnelle et loi ordinaire est alors moins importante du pov d'E la procédure
Conséquence : la Cinstitution est plus facilement adapatanle aux évolutions de la societe.

La mise en place d'une nouvelle constitution
Cette question conduit à distinguer deux types de pouvoir :

- Le pouvoir constituant originaire, qui intervient pour établir une nouvelle constitution
    - Def : est le pouvoir d'établir une nouvelle constitution lorsqu'il n'existe pas de Constitution applicable ou lorsque l'ordre Constitutionnel existant est entièrement remis en cause. Il intervient donc dans une situation de rupture constitutionnelle
    - Repose sur la notion de souveraineté populaire ou de souveraineté nationale. Le peuple peut élire une assemblée constituante chargée d'élaborer une Constitution ou il peut également être directement appelé à approuver une Constitution apr référendum
    - Le pouvoir constituant originaire est considéré comme souverain = pas soumis aux règles de la Constitution précédente
- Le pouvoir constituant dérivé, qui intervient pour modifier une Constitution existante
    - Def : lorsqu'une Constitution existe déjà et qu'il s'agit de la modifier. On parle également de pouvoir de révision constitutionnelle

Révisions passées : 8/3/2024 (IVG) ; 2005 (Charte de 2004 et permettre la ratification d'une potentielle Constitution Européenne)

Le controle de Constitutionnalité
Def : est le mécanisme juridictionnel permettant de verifier qu'une norme, notamment une loi, respecte les regles et principes de valeur constitutionnelle

Le controle de constitutionnalité repose sur l'idée que la Constitutioj est supérieure à la loi

2 modèles :

- Modèle étasunien : le contrôle par voie d'exception

⇒ Historiquement associé à l'arrêt Marbury vs Madison, rendu par la Cour suprême des EUA en 1803
Un contrôle diffus car exercé par les juridictions ordinaires = Tout juge peut être conduit à examiner la Constitutionnalité d'une norme lorsqu'il doit l'appliquer à un litige
Un contrôle par voie d'exception car il intervient à l'occasion d'un litige concret. La question de constitutionnalité constitue donc une exception au cours du procès
Un contrôle a posteriori car il intervient après l'adoption de la loi, lors de l'application de celle-ci

- Modèle européen (modèle kelsenien)

Controle exercé par une juridiction spécialisée. Le controle est dit concentré.
Controle abstrait car la juridiction examine direçtement la conformité de la norle avec la Constitution. Pas lié à un litige
Contrôle a priori et a posteriori :
⇒ Contrôle a priori : avant l'entrée en vigueur de la loi
⇒ Contrôle a posteriori : après l'entrée en vigueur de la loi

Contrôle a priori : ark 61 de la Constitution : avant la promulgation d'une loi, le Conseil Constitutionnel peut être saisie afin de vérifier sa conformité à la Constitution
Contrôle a posteriori : QPC : créée par la révision constitutionnelle du 23/7/2008 et est entrée en vigueur le 1/3/2010. Prévue à ark 61-1 de la Constitution

Attention : contrôle de constitutionnalité n'est pas un contrôle de conventionnalité

Sujet : La protection de la Constitution

Pb : Comment la Constitution peut-elle être protégée de modifications abusives et de lois inconstitutionnelles ?

I- Constitutions rigides et souples
A- Constitutions rigides
⇒ plus difficiles à modifier
B- Constitutions souples
⇒ Plus faciles à modifier
II- Contrôles de constitutionnalité
A- Modèle étasunien
⇒ Contrôle a posteriori
B- Modèle kelsenien

⇒ Contrôle a priori (et parfois a posteriori)

Correction :
I- Garantie de la suprématie
A- Rigidité
Souple + rigide / procédure de révision et ark 89
B- Contrôle de constitutionnalité
Hiérarchie des normes / a priori & a posteriori
II- Protection par garantie institutionnelles et politiques
A- Protection par équilibre et séparation des pouvoirs
B- Protection comme outil de protection des principes fondamentaux

09 octobre

Correction du plan précédant :
Dans quelle mesure la Constitution est-elle suffisamment protégée contre une modification ou une violation ?
I- La protection de la Constitution par la Révision Constitutionnelle
A- L'encadrement de la procédure de révision
Rigide/Souple ; Ark 89
B- Des limites de la possibilité de révision
Procédures et circonstances
II- La protection de la Constitution par le Contrôle Constitutionnel
A- Le contrôle des lois par rapport à la Constitution
Hiérarchie des normes / Conseil Constitutionnel / QPC
B- Des limites du Contrôle de Constitutionnalité
ou
A- Modèle étasunien
B- Modèle kelsenien

Thème 4 : Démocratie et garantie juridictionnelle

Doc 1 :
Aristote considérait 3 grandes fonctions dans les Constitutions « en bonne état » ; fonction délibérative (délibère des affaires communes), fonction des magistratures (quelles magistratures il doit y avoir) et fonction judiciaire (rend la justice).
⇒ Il est un précurseur dans la théorie de la séparation des pouvoirs.

Doc 2 :
John Locke ne distingue plus simplement des fonctions mais fait apparaître la notion de pouvoir. Le législatif et l'exécutif sont définis. Il distingue les trois pouvoirs : exécutif, législatif et fédératif. Le pouvoir législatif est qualifié de pouvoir suprême car il vient protéger plusieurs notions essentielles (propriété, emploi de la force publique, défense de l'État, s'exerce sous conditions, en vu du bien public et n'est pas arbitraire). Les pouvoirs exécutifs et législatifs doivent être forcément séparés. Le législatif est ponctuel et l'exécutif permanent. Les pouvoirs ne sont pas non plus indépendants les uns des autres. La notion de prerogative est définie comme la possibilité donnée à l'exécutif d'agir dans certaines

situations qui ne sont pas prévue par la loi et parfois contre la lettre de la loi lorsqu'il estime agir dans l'intérêt du peuple.

Doc 3 :
Charles de Secondat dit que si le pouvoir n'est pas limité il risquerait d'être abusé « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Il est donc essentiel de savoir comment empêcher l'abus de pouvoir.
« Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »
Il distingue trois puissances : législative (faire ou modifier les lois), exécutrice (assurer la sécurité de l'État, faire la guerre et la paix, politique interne, relations extérieures) et de juger. Selon lui ce sont l'outil qui permet d'empêcher et de limiter l'abus de pouvoir en les séparant. Selon Charles, le mélange donnerait des abus comme un risque de tyrannie, d'arbitraire.

Doc 4 :
Léon Duguit critique Montesquieu qui ne parle pas d'une séparation stricte des pouvoirs et qu'ils faut qu'ils soient liés et associés entre eux dans leur fonctionnement. Duguit ajoute qu'en 1789 les propos de Montesquieu ont été mal interprétés. Duguit veut une séparation stricte des pouvoirs.

Doc 5 :
Maurice Hauriou distingue trois notions : fonction, organe et pouvoir.
Les fonctions de l'État sont ce que l'Etat fait (loi, gouverner, rendre justice). Les organes sont ceux qui font (Parlement, Gouvernement, Juridictions). Les pouvoirs publics sont les capacités de décision dont l'État dispose.
On peut parler de séparation des pouvoirs grâce à la séparation des fonctions, des organes et des pouvoirs publics. Ça ne veut pas dire qu'une même institution n'exerce pas plusieurs pouvoirs. Le Parlement, par exemple, a une fonction législative mais aussi de contrôle de l'exécutif.
Ce texte critique la théorie trop simple de la séparation des pouvoirs car ce n'est pas séparable de la séparation des fonctions.

Doc 5 bis :
Le régime parlementaire est la responsabilité du gouvernement devant le parlement. Le régime présidentiel = une double élection.
Le régime semi-présidentiel = révocabilité des pouvoirs issus des deux élections.

Doc 7 :
Ark 3 : rappel que la souveraineté appartient au peuple et est exercée par les représentants ou par référendum.
Souveraineté nationale ≠ souveraineté populaire
Attention : souveraineté nationale par les représentants qui représentent donc l'ensemble de la nation (ark 27 : « tout mandat impératif est nul » - pas de consignes contraignantes car représentation de tous les citoyens) et pas seulement des électeurs.
Puis définition des principes du suffrage : universel, égal et secret. Direct ou indirect. Puis les conditions pour être électeur : français, majeure et titulaire de droits civils et politiques.

Ark 4 : les partis sont des acteurs essentiels. L'État ne peut pas décider de la formation ou non d'un parti politique arbitrairement du moment quil respecte les principes de la souveraineté et de la démocratie.
⇒ pluralisme politique

Doc 8 :

- Cas 1 :

30 nuls
Aucun candidat n'a la majorité absolue
A serait élu
A et B iraient au second tour.

- Cas 2 :

1- 5%*8451=422,55 / C
2- 8330/10=833
3-
A : 2503/833=3,0048 ⇒ 3
B : 1606/833=1,928 ⇒ 1
D : 4221/833=5,0672 ⇒ 5
4-
Reste 1 siège
Plus fort reste
A : 2503-(833*3)=4
B : 1606-833=773
C : 4221-(833*5)=56
Donc B récupère le siège
Plus forte moyenne
A : 2503/4=625,75
B : 1606/2=803
C : 4221/6=703,5
Donc B récupère le siège

Modes de scrutin :
Majoritaire ⇒ election de celui qui a le plus de voix (pdt, legis, dep)
Proportionnelle ⇒ répartition entre listes (muni, reg, euro)